

Návrh na vydání elektronického platebního rozkazu

A) Soud, kterému je návrh určen

Soud

Odůvodnění místní příslušnosti

B) Účastníci a jejich zástupci - ŽALOBCE

Žalobce - A ☐ Fyzická osoba ☐ Fyzická podnikající ☒ Právnícká osoba

Název

IČO Jiné reg. č.

Sídlo:

Ulice Č.p./e. Č.o. Obec

Stát PSČ Telefon

Spisová značka

Organizační složka ☒

Název organizační složky

IČO org. složky

Sídlo organizační složky:

Ulice Č.p./e. Č.o. Obec

Stát PSČ Telefon

Způsob, kterým má soud doručovat:

V případě, že má žalobce zřízenou a zpřístupněnou příslušnou datovou schránku, soud doručuje pouze do této datové schránky i přes zvolení jiného způsobu doručování.

ID Datové schránky

Zástupce

B) Účastníci a jejich zástupci - ŽALOVANÝ

Žalovaný - 1 ☒ Fyzická osoba ☐ Fyzická podnikající ☐ Právnícká osoba

Titul před jménem Osobní jméno Příjmení

Titul za jménem Rodné příjmení Rodné číslo

Datum narození

Bydliště:

Ulice Č.p./e. Č.o. Obec

Stát PSČ Telefon

Další kontaktní údaje: ☐ Emailová adresa/DS ☐ Doručovací adresa

Zástupce

C) Předmět - právo na zaplacení peněžitě částky

NÁROK - 1 ☒ Pohledávka (jistina) ☒ Úrok/poplatek z prodlení ☐ Náklady spojené s uplatněním pohledávky

Pohledávka - 1Výše pohledávky Kč**Úrok/poplatek z prodlení - 1**

Druh splatnost pohledávky
 Kč od do ☒ zaplacení

Úrok/poplatek z prodlení - 2

Druh splatnost pohledávky
 Kč od do ☒ zaplacení

Úrok/poplatek z prodlení - 3

Druh splatnost pohledávky
 Kč od do ☒ zaplacení

Úrok/poplatek z prodlení - 4

Druh splatnost pohledávky
 Kč od do ☒ zaplacení

Úrok/poplatek z prodlení - 5

Druh splatnost pohledávky
 Kč od do ☒ zaplacení

Úrok/poplatek z prodlení - 6

Druh splatnost pohledávky
 Kč od do ☒ zaplacení

Úrok/poplatek z prodlení - 7

Druh splatnost pohledávky
 Kč od do ☒ zaplacení

Skutečnosti významné pro rozhodnutíTýká se

Skutečnosti, z nichž vyplývá uplatněné právo na zaplacení pohledávky, úroků/poplateků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky (skutková tvrzení a označení důkazů)

I.

Právní předchůdce žalobce, společnost D.A.S. Rechtsschutz AG, reg. č. FN 53574, se sídlem Hernalser Gürtel 17, 1170 Vídeň, zanikl fúzí sloučením ke dni 26. 8. 2023. Na právního nástupce žalobce, společnost ERGO Versicherung Aktiengesellschaft, se sídlem ERGO Center Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Vídeň, Rakouská republika, číslo zápisu v obchodním rejstříku u Obchodního soudu ve Vídni: FN 101528 g, přešlo k tomuto dni veškeré jmění.

Právní nástupce žalobce je akciovou společností založenou dle rakouského práva poskytující pojištění právní ochrany a podnikající na území České republiky prostřednictvím odštěpného závodu D.A.S. právní ochrana, pobočka ERGO Versicherung Aktiengesellschaft pro ČR, se sídlem Vyskočilova 1481/4, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 03450872, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 76832.

Důkaz:

Výpis z obchodního rejstříku odštěpného závodu žalobce

II.

Žalobce, jakožto pojistitel, uzavřel se žalovaným, jakožto pojistníkem, pojistnou smlouvu o pojištění právní ochrany č. 4062184 dne 16.9.2020 s počátkem pojištění dne 16.9.2020 (dále jen „pojistná smlouva“). Pojistná smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou s pojistným obdobím 1 rok. Žalovaný se v pojistné smlouvě zavázal hradit žalobci za sjednané pojištění splátky běžného pojistného splatné měsíčně ve výši 483,30 Kč (zaokrouhleno na 484 Kč), tzn. 5.800 Kč za pojistné období. Žalovaný tak byl povinen hradit žalobci splátku běžného pojistného vždy k 16. dni příslušného kalendářního měsíce.

Důkaz: Pojistná smlouva o pojištění právní ochrany č. 4062184

III.

Vzhledem k tomu, že byl žalovaný v prodlení s úhradou běžného pojistného, zaslal žalobce žalovanému upomínku k pojistné smlouvě ze dne 6.4.2023, ve které byl žalovaný vyzván k úhradě dlužného pojistného ve výši 2.899 Kč, a to ve lhůtě do 12.6.2023, a zároveň byl upozorněn, že v případě, kdy nebude dlužné pojistné uhrazeno v plné výši, zanikne sjednané pojištění právní ochrany marným uplynutím této lhůty. Jelikož žalovaný dlužné pojistné neuhradil v dodatečné lhůtě, zaniklo pojištění žalovaného ke dni 12.6.2023. Žalovanému tak vznikl u žalobce dluh ve výši 3.318,60 Kč představující poměrnou část pojistného za období od 16.11.2022 do 12.6.2023, kdy pojištění zaniklo (dále jen „dlužná částka“).

Důkaz: Upomínka k pojistné smlouvě ze dne 6.4.2023

IV.

Jelikož žalovaný neuhradil dobrovolně dlužnou částku, zaslal žalobce žalovanému nejdříve e-mailem výzvu k plnění ze dne 20.5.2024 a následně na adresu uvedenou v pojistné smlouvě předžalobní upomínku ze dne 17.7.2024, ve které žalovaného vyzval k úhradě dlužné částky, a to nejpozději do 10 dnů ode dne doručení předžalobní upomínky.

Žalovaný do dnešního dne neuhradil žalobci ničeho. Žalobci tak nezbyla jiná možnost, než se domáhat svého nároku soudní cestou.

Důkaz: Výzva k plnění ze dne 20.5.2024
E-mail ze dne 20.5.2024
Předžalobní upomínka ze dne 17.7.2024
Podací lístek

Částečná rekapitulace

Celková hodnota pohledávky bez příslušenství

3 318,6

Kč

D) Náhrada nákladů řízení

Vzdávám se práva na náhradu nákladů řízení ☐ ano ☒ ne

Výzva podle § 142a o.s.ř. byla zaslána ☒ ano ☐ ne

Skutečnosti, z nichž vyplývá právo žalobce na náhradu nákladů řízení podle § 142a o.s.ř.

Žalobce zaslal žalovanému předžalobní upomínku ze dne 17.7.2024, ve které vyzval žalovaného k úhradě dlužné částky ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení upomínky. Žalobce tak zaslal žalovanému výzvu k plnění nejméně 7 dnů před podáním tohoto návrhu.

Na náhradě nákladů řízení požadují:

Soudní poplatek * Kč

* Uvedená výše soudního poplatku je pouze informativní a nemusí odpovídat výši soudního poplatku vyměřeného soudem.

Odměna právního zástupce za 1 úkon právní služby zvolený úkon právní služby
 Kč

Paušální náhrady počet po 100 Kč celkem Kč

počet po 300 Kč celkem Kč

počet po 450 Kč celkem Kč

Náklady jiné Kč

Náklady celkem Kč

Jsem plátcem DPH ☐ ano ☒ ne

E) Soudní poplatek

Osvobození od soudních poplatků ☒ ne ☐ ano

Žalobce žádá o sdělení čísla účtu a variabilního symbolu k zaplacení soudního poplatku

F) Bankovní údaje

	Účet	Variabilní symbol	Specifický symbol
Údaje pro zaplacení žalované částky	3843791/0300	4062184	
Údaje pro zaplacení nákladů řízení	3843791/0300	4062184	
Údaje pro vrácení soudního poplatku	3843791/0300	4062184	

Vlastníkem účtu pro vrácení soudního poplatku je ☒ žalobce ☐ právní zástupce

G) Petit

Generuj petit

Soud ukládá žalovanému, aby do 15 dnů ode dne doručení elektronického platebního rozkazu zaplatil žalobci (žalobkyni):

a) částku 3318,6 Kč

Zákonný úrok z prodlení z částky 483,3 Kč od 17.11.2022 do zaplacení ve výši 15 %.

Zákonný úrok z prodlení z částky 483,3 Kč od 17.12.2022 do zaplacení ve výši 15 %.

Zákonný úrok z prodlení z částky 483,3 Kč od 17.1.2023 do zaplacení ve výši 15 %.

Zákonný úrok z prodlení z částky 483,3 Kč od 17.2.2023 do zaplacení ve výši 15 %.

Zákonný úrok z prodlení z částky 483,3 Kč od 17.3.2023 do zaplacení ve výši 15 %.

Zákonný úrok z prodlení z částky 483,3 Kč od 17.4.2023 do zaplacení ve výši 15 %.

Zákonný úrok z prodlení z částky 418,8 Kč od 17.5.2023 do zaplacení ve výši 15 %.

b) náhradu nákladů řízení ve výši 600 Kč.

H) Přílohy

Vložit přílohy

Chcete zadat SPR? ☐ ano ☒ ne

Vložit přílohu

Jméno souboru: druh dokumentu Typ souboru: ☒

Jméno souboru: druh dokumentu Typ souboru: ☒

Jméno souboru: druh dokumentu Typ souboru: ☒

Jméno souboru: druh dokumentu Typ souboru: ☒

Jméno souboru:	předžalobní upomínka_Brožek.	druh dokumentu	jiné	Typ souboru:	application/	X
Jméno souboru:	podací lístek_Brožek.pdf	druh dokumentu	jiné	Typ souboru:	application/	X
Jméno souboru:	Pověření_žaloby_fúze.pdf	druh dokumentu	oprávnění jednat za práv	Typ souboru:	application/	X
Jméno souboru:	výpis z OR odštěpného závodu.	druh dokumentu	jiné	Typ souboru:	application/	X

Souhlasím s rozhodnutím ve věci bez nařízení jednání dle § 115a o.s.ř. ☐ ano ☒ ne

Žádám o potvrzení přijetí návrhu na elektronickou adresu

Elektronický podpis*

* Uznávaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis.

Identifikátor návrhu (GUID)